

刑法
No336

共通問題 H28-16

(配点：2)

月 日

月 日

次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1. 甲は、警察官から職務質問をされそうになったのでその場から急いで立ち去ろうと考え、たまたま路上に駐車されていた他人所有の自動車に乗り込み、適当な場所で乗り捨てるつもりで、同自動車を運転してその場から走り去った。この場合、甲には、不法領得の意思が認められ、窃盗罪が成立する。
2. 甲は、タクシーの売上金を奪おうと考えて、乗客を装ってタクシーに乗り込み、行き先を指定して人気のない場所に誘導した上、同所で、乗車料金を請求してきた運転手の首元に鋭利なガラス片を突き付けて売上金を渡すよう要求したが、同運転手から抵抗されて売上金を手に入れることができず、そのままその場から立ち去った。この場合、甲には強盗未遂罪のみが成立する。
3. 甲は、視力回復の効果が全くない飲料について、その効果が絶大で入手困難なものと偽って、信じた客にこれを販売し、その代金として現金の交付を受けたが、その販売価格は適正、妥当なものであった。この場合、甲には詐欺罪は成立しない。
4. 甲は、乙がその同居の親族から盗んできたカメラを、盗品であると知りながら乙から購入した。この場合、乙は、窃盗罪についての刑が免除されることから、甲には盗品等有償譲受け罪は成立しない。
5. 甲は、乙所有の土地について、価格が暴落すると偽って、これを信じた乙との間で、時価の半額で同土地を買い受ける旨の売買契約を締結した。この場合、その売買契約が成立したことのみをもって、甲には詐欺既遂罪が成立する。

No336	財産罪の成否①	正答率
共通H28-16	正解	88%

1 正しい

最決昭55.10.30（百選Ⅱ32事件）。判例は、他人の自動車を無断で深夜に4時間余り乗り回した事案において、無断使用後破壊し又は乗り捨てて意思がある場合のみならず、返還意思があっても不法領得の意思が認められ、窃盗罪が成立することを認めている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、自動車の一時使用は、一定の「価値」の費消を伴うから、一時使用の意思がなくても不法領得の意思があるということを挙げている。本問で、甲は、他人所有の自動車を適当な場所で乗り捨ててつもりで、当該他人所有の自動車を使用するに至っていることから、不法領得の意思が認められ、窃盗罪が成立する。

2 誤っている

236条。236条1項と2項の強盗が同一機会に犯された場合には、包括して強盗一罪が成立すると考えられている。本問では、タクシーの運転手に暴行・脅迫を加えて売上金を強取しようとしたが、売上金を手に入れることができなかったため236条1項の強盗未遂罪が成立する（243条、236条1項）。また、料金の支払を免れていることについて、236条2項の強盗既遂罪が成立する。よって236条1項と2項の強盗が同一の機会に犯された場合に当たるため、包括して強盗既遂罪一罪が成立することになる。

3 誤っている

最決昭34.9.28（百選Ⅱ48事件）。判例は、本記述と類似の事案において、「たとえ価格相当の商品を提供したとしても、事実を告知するときは相手方が金員を交付しないような場合において、ことさら商品の効能などにつき真実に反する誇大な事実を告知して相手方を誤信させ、金員の交付を受けた場合は、詐欺罪が成立する」としている。つまり、提供された物が価格相当でも、欺かれた者が獲得しようとしたものが獲得されていない場合、代金の交付について法益侵害性が認められる。本問で、甲は相当価格で飲料を販売しているものの、視力回復に絶大な効果を有するとの真実に反する誇大な事実を告知してこれを信じた客に販売し、現金の交付を受けていることから、詐欺罪が成立する。

4 誤っている

最判昭25.12.12。判例は、本記述と類似の事案において、「刑法244条は、同条所定の者の間において行われた窃盗罪及びその未遂罪に関しその犯人の処罰につき特例を設けたに過ぎないのであって、その犯罪の成立を否定したものではないから、右窃盗罪によって奪取された物は赃物（注：現盗品）たる性質を失わない」としている。判例は、親族相盗例（244条）は、いわゆる一身的刑罰阻却事由であり、親族相盗例によって免除されたとしても窃盗罪の成立要件をすべて具備するという立場から、盗品等有償譲受け罪が成立するとしたものであると解される。本問で、乙の刑が免除されるとしても、甲の盗品等有償譲受け罪の成立は否定されない。

5 誤っている

大連判大11.12.15。詐欺罪（246条1項）においては、相手方が財物を交付し、その財物の占有が行為者又は第三者に移転したときに詐欺罪は既遂となる。そして、財物の占有の移転について、不動産の場合、判例は、現実占有の移転があった時点、または所有権の移転登記が終了した時点に認められるとしている。本問で、甲と乙は契約を締結したのみであり、甲はいまだ乙所有の土地につき、現実の占有も登記も得るに至っていないから、詐欺罪は既遂とはなっていない。